

[4] 압류재산 매각대행업무 처리기한 미준수

- 「압류재산매각대행업무처리요령」 제8조 제1항에 따르면 공사는 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 한다고 되어 있고
- 「압류재산매각업무요강」 제89조 제1항 제1호에 따르면 공사는 위임관서로부터 공매대행 의뢰를 받아 선순위채권 및 채납처분비를 고려하여 매각 실익이 있는 경우에는 공매대행 의뢰 접수일로부터 3월 이내에 공매 공고를 하는 등 조속히 매각절차에 착수하여야 한다고 되어 있음
- 그런데 경기지역본부에서 세무서 등 위임관서로부터 공매대행 의뢰 받은 압류재산 중 접수 후 3개월이 지난 후 공매 공고를 한 53건의 업무 처리 실태를 점검한 결과
- 체납자 ㉠㉠㉠ 소유 압류재산(△△세무서 ○○○○-◆◆◆◆-□□□□, 골프회원권)은 2018. 11. 5. 위임관서로부터 공매대행 의뢰를 받은 후 106일이 지난 2019. 2. 19. 골프회원권 관리회사에 공매실익 여부 판단을 위한 사실조회¹⁾를 하였고 163일이 지난 같은 해 4. 17.에 공매 공고를 하는 등

1) 「골프회원권 사실조회 협조요청(경기지역본부-28507)」을 통해 회원권의 ① 취득일, ② 회원권의 종류 및 운영형태(멤버십 or 오너십), ③ 회원권의 양도가능 여부 및 양도 시 유의사항(이사회 승인 등), ④ 권리제한(압류) 내역 및 일자, ⑤ 회원권에 설정된 기타 권리내역(압류, 저당, 질권 등), ⑥ 예탁금 완납 여부 및 예탁금액, ⑦ 명의개서의 방법 및 제한사항 등, ⑧ 명의개서비용, ⑨ 공매에 따른 당사 또는 낙찰자가 유의해야 할 사항, ⑩ 기타 특약사항 등에 대해 사실조회 요청함

- [표 6]과 같이 매각실익이 있는 11건의 압류재산에 대하여 접수일로부터 길게는 163일, 짧게는 101일이 지난 후 최초 공매 공고 하는 등 매각대행업무 처리기한을 준수하지 않은 사실이 있음

[표 6] 매각대행업무 처리기한 미준수 현황

(단위: 일)

일련 번호	위임 관서	관리번호	공매대행의뢰 접수일(A)	체납자	최초 공고일(B)	경과일수 (B-A)	최종 상태
----------	----------	------	------------------	-----	--------------	---------------	----------

- 기재 생략 -

【조치할 사항】

- ◇ 경기지역본부 본부장은 세무서 등 위임관서로부터 압류재산 공매대행 의뢰를 받은 때에는 매각 실익 여부를 검토하여 매각 실익이 있는 압류재산에 대하여서는 매각대행업무 처리기한 내 공매 공고를 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시 하시기 바랍니다. (주의)